

Nr. 7 Chefbesprechung vom 2. Februar 1933, 11.30 Uhr*R 43 I/339, Bl. 245–246*

Anwesend: Hitler, v. Neurath, Graf Schwerin v. Krosigk; StS Lammers, Koenigs, Schwarzkopf, Zarden; MinDir. Ritter; MinDirig. Berger; MinR Robinow; Votr. LegR Albrecht, Valette; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 11:30

[FRAGE DER AMERIKANISCHEN MIXED CLAIMS¹⁾ UND BESATZUNGSKOSTEN²⁾]

Der Besprechung lag das anliegende Telegramm des deutschen Botschafters in Washington vom 18. Januar 1933 Nr. 26 zu Grunde³⁾.

Der Reichsminister der Finanzen erläuterte kurz den Sachverhalt. Angesichts der erneuten Aufschüberklärung der deutschen Regierung in der Frage der mixed claims und der Besatzungskosten⁴⁾ läßt sich der Lacques-Plan – auch Memoplan⁵⁾ genannt – im Augenblick nicht verwirklichen. Die beiderseitigen Interessenten haben daher den Versuch gemacht, eine Zwischenlösung zu finden, die einerseits die Möglichkeit einer späteren Durchführung des Memoplane offen läßt, andererseits die

-
- 1) Hierüber hatten 1923 Verhandlungen begonnen, nachdem durch zwei dt.-amerikanische Vereinbarungen folgende Rechtsgrundlage geschaffen worden war: Zunächst hatte die RReg. im separaten Friedensvertrag mit den USA vom 25. 8. 21 (RGBl., S. 1317) Washington das volle weitere Verfügungsrecht über das im Kriege in den Vereinigten Staaten beschlagnahmte dt. Eigentum (Wert ca. 1,5 Mrd. RM) zugestanden. Dieses Recht sollte solange bestehen bleiben, bis Dtld. angemessene Vorkehrungen für die Abdeckung von Ersatzansprüchen amerikanischer Bürger und der US-Reg. an Dtld. aus dem Kriege getroffen haben würde. Gemäß Abkommen vom 10. 8. 22 (RGBl. 1923 II, S. 113) war sodann zur Feststellung der amerikanischen Forderungen eine dt.-amerikanische Mixed Claims Commission eingesetzt worden, die nach langwierigen Verhandlungen (s. R 43 I/96, 97; ADAP, Serie B, Bd. III) 1926 einen Ausgleichsplan (Settlement of War Claims Act, Inhalt: sofortige Freigabe von 80 % des dt. Eigentums, Entschädigungszahlungen an Deutsche für beschlagnahmte Schiffe und Patente, Festsetzung des Gesamtbetrages der bis 1926 anerkannten amerikanischen Ersatzansprüche nebst Zinsen auf 231 Mio Dollar) vorlegte, der vom US-Kongreß im Februar 1928 verabschiedet wurde (Schultheß 1928, S. 394 f.). Zur Sicherung der amerikanischen Ansprüche hatten die USA und Dtld. schließlich am 13. 3./23. 6. 30 ein Schuldenabkommen (R 2/3093; RGBl. II, S. 385, 960) geschlossen, welches bestimmte: Dtld. wird bis zur vollen Befriedigung der amerikanischen Forderungen jährlich 40,8 Mio RM zahlen, und zwar in Form von Schuldverschreibungen, die ab 1930 jeweils am 31. 3. und 30. 9. in Höhe von 20,4 Mio RM fällig werden. Über die auf Grund dieses Abkommens und des Ausgleichsplanes Ende 1932 bestehenden beiderseitigen Verbindlichkeiten vermerkte ORegR Bänfer in einer Aufzeichnung vom 19. 1. 33: Von dt. Seite seien bisher 218 Mio RM zur Abdeckung amerikanischer Ansprüche geleistet worden. „Insgesamt sind an Mixed Claims-Annuitäten nach Amerika noch 1.588,39 Mrd. RM zu zahlen, während Amerika an die deutsche Wirtschaft noch 738,88 Mill. RM zahlen würde.“ (R 2/3557).
- 2) Gleichfalls geregelt durch das dt.-amerikanische Schuldenabkommen vom 13. 3./23. 6. 30 (s. Anm. 1). Bänfer in seiner Aufzeichnung vom 19. 1. (s. Anm. 1) hierzu u. a.: „Die Besatzungskosten-Zahlungen wären in Halbjahresleistungen, die zwischen den Beträgen von 8,2 bis 17,65 Mill. RM schwanken, bis zum 31. 3. 1966 fortzusetzen. Bei Durchführung der Zahlungen würde die Deutsche Regierung noch 1.048,1 Mrd. RM zu zahlen haben.“
- 3) Mit diesem Telegramm hatte Botschafter v. Prittwitz das AA über den (vom RFM nachfolgend erläuterten) amerikanischen Plan einer „Zwischenlösung“ unterrichtet (R 43 I/399, Bl. 165–169).
- 4) Nachdem im Juni 1931 das Hoover-Moratorium für alle Reparations- und Kriegsschulden erklärt worden war, hatte Dtld. mit den USA Zahlungsaufschub für seine Mixed Claims-Verpflichtungen vereinbart. Durch den Ausfall der am 30. 9. 31, 30. 3. und 30. 9. 32 fällig gewesenen Halbjahresraten (vgl. Anm. 1) betrug der dt. Rückstand jetzt insges. 61,2 Mio RM. – Mit Note vom 30. 12. 32 – hierbei handelt es sich um die oben erwähnte „erneute Aufschüberklärung“ – hatte v. Prittwitz das US-State Department davon unterrichtet, daß Dtld. nicht in der Lage sei, die für den 30. 3. 33 fälligen Mixed Claims- und Besatzungskostenraten auszuführen (Noten- und Schriftwechsel hierzu in R 2/2556, 2557; vgl. auch Foreign Relations of the United States 1932, Vol. II, S. 337).
- 5) Von Rechtsanwalt Lacques (Vertreter der amerikanischen Interessenten in der Mixed Claims Commission) im Herbst 1932 vorgelegter Plan, der den Verzicht der amerikanischen Interessenten auf einen Betrag von rd. 12 Mio Dollar in Aussicht stellte und verschiedene rechtliche Maßnahmen zur Beschleunigung der beiderseitigen Ausgleichszahlungen vorsah. S. dazu den ausführlichen Bericht des GehR v. Lewinski (dt. Vertreter in der Mixed Claims Commission) in der Ressortbesprechung am 28. 9. 32 (R 2/3556).

Ausschüttung der verfügbaren Beträge auch an die deutschen Berechtigten nach den Vorschriften des Freigabegesetzes⁶⁾ ermöglichen soll. Diese Zwischenlösung sieht die sofortige Auszahlung von 2,7 Millionen Dollar an die deutschen Berechtigten vor; weitere 7 Millionen Dollar, die an die Deutsch-Amerikaner und Patentinhaber auszuzahlen sind, sollen bei dem Schatzamt verbleiben. Die deutsche Regierung soll den Gegenwert mit rund 30 Millionen Mark bei der Reichsbank für Rechnung des Schatzamts einzahlen, das hierüber zugunsten der deutschen Berechtigten verfügen wird. Wenn später der Memoplan weiter verfolgt werden sollte, so würde dieser von der deutschen Regierung für die deutschen Berechtigten zur Verfügung gestellte Betrag von 30 Millionen Mark von dem Betrage der drei nachzuzahlenden mixed claims-Raten⁷⁾ abziehen sein, so daß nur noch 31 Millionen nachzuzahlen wären.

Der Reichsminister der Finanzen erwähnte sodann auch die verschiedenen Kongreßaktionen, die auf eine Verhinderung der an sich fälligen Ausschüttungen aus verfügbaren Beträgen an die deutschen Berechtigten hinauslaufen.

Zur Sache selbst erklärte er, daß er gegen die Annahme der Zwischenlösung sei. Für den Reichshaushaltsplan sei die Annahme oder Ablehnung der Zwischenlösung im großen und ganzen gleichgültig, denn er werde auch für den Fall der Ablehnung der Zwischenlösung an die beteiligten deutschen Schifffahrtsinteressenten 20–30 Millionen auszahlen müssen. Ausschlaggebend für sein Votum zur Sache seien reparationspolitische Erwägungen. Er halte es nicht für ratsam, vor der endgültigen Klärung des Ergebnisses der Lausanner Konferenz⁸⁾ irgendwelche Zahlungen an Amerika zu leisten. Ferner werde die Lösung der Frage der deutschen Zahlungen aus dem deutsch-amerikanischen Schuldenabkommen nach Aussonderung der privaten mixed claims sich höchstwahrscheinlich verschlechtern, weil der von amerikanischen Claimants ausgehende Druck auf die amerikanische Regierung dann weg falle. Schließlich halte er es auch für richtiger, die Verhandlungen über die Schuldenfrage nicht mit der alten amerikanischen Regierung einzuleiten. Es sei besser, hiermit bis zum Amtsantritt der neuen amerikanischen Regierung⁹⁾ zu warten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schloß sich dieser Auffassung des Reichsministers der Finanzen an. Als Hauptargument für seine Auffassung betonte er, daß es ihm nicht zweckmäßig erscheine, mit der alten amerikanischen Regierung über eine Zwischenlösung zu verhandeln. Das Verhältnis zur neuen amerikanischen Regierung werde dadurch nicht erleichtert werden. Er sei fest davon überzeugt, daß der Gedanke, mit den Amerikanern über die Schuldenfrage in Verhandlungen zu kommen, bald akut werden müsse. In diesem Sinne spreche er sich für die Ablehnung der Zwischenlösung aus.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er den vorgetragenen Standpunkt der Ressortminister billige.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* wurde demgemäß ermächtigt, den deutschen Botschafter in Washington¹⁰⁾ im Sinne einer Ablehnung der Zwischenlösung zu instruieren¹¹⁾.

6) Settlement of War Claims Act (s. Anm. 1).

7) Vgl. Anm. 4.

8) Im Lausanner Abkommen vom 9. 7. 32 (s. Ursachen und Folgen, Bd. VIII, Dok. Nr. 1884 c) war die Streichung der aus dem Haager Young-Plan-Abkommen von 1930 bestehenden dt. Reparationsverpflichtungen vereinbart und bis zum 1. 7. 35 ein völliger Stillstand der Reparationsleistungen vorgesehen worden. Von dann an sollte die Baseler Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) das Recht haben, dt. Schuldverschreibungen bis zum Höchstbetrag von 3 Mrd. RM (Verzinsung 5 %, Tilgung 1 %) aufzulegen, aus deren Erlös die Reparationsgläubiger Restzahlungen erhalten sollten. Das Abkommen wurde jedoch nicht ratifiziert, die Schuldverschreibungen konnten daher nicht aufgelegt werden.

9) Der neugewählte Präs. Roosevelt (Vorgänger: Hoover) übernahm die Amtsgeschäfte am 4. 3. 33 (KAG 1933, S. 726).

10) Prittwitz.

11) Von dt. Seite wurden in der Folgezeit – abgesehen von einer Devisenüberweisung in Höhe von 3,2 Mio RM Ende März 1934 zur Begleichung eines Teils der rückständigen Zinsen – keine Transferzahlungen mehr zur Abgeltung der dt. Mixed Claims- und Besatzungskostenschulden an die USA geleistet. Nach längerem, aber völlig ergebnislosem dt.-amerikanischen Notenwechsel im Frühjahr und Sommer 1934 untersagte Roosevelt schließlich durch Anordnung vom 27. 7. 34 alle weiteren Auszahlungen an dt. Interessenten aus dem Mixed Claims-Fonds (R 2/3558, 3559; s. auch Foreign Relations of the United States 1934, Vol. II, S. 485 ff.). – In einer Ausarbeitung des RFMin. über den Stand der dt. Mixed Claims- und Besatzungskostenschulden vom 18. 1. 41 hieß es: Die Summe der seit 1930 rückständigen dt. Verbindlichkeiten betrage einschließlich der aufgelaufenen Zinsen rd. 720 Mio RM; an künftigen Raten seien darüber hinaus noch insges. 2,44 Mrd. RM an die USA zu überweisen (R 2/425, Bl. 205).

Zitierhinweis

Nr. 7 Chefbesprechung vom 2. Februar 1933, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d007>